והא קשיש מיניה טובא אלא משום דקאי רבי חנינא בן גמליאל בשיטתיה ומי קאי [א]והתניא [א]אור יוה״כ מתפלל שבע ומתודה שחרית מתפלל שבע ומתודה מוסף מתפלל שבע ומתודה מנחה מתפלל שבע ומתודה בנעילה מתפלל שבע ומתודה בערבית מתפלל מעין שמנה עשרה רבי חנינא בן גמליאל משום אבותיו אומר [ב]מתפלל שמנה עשרה מפני שצ״ל הבדלה בחונן הדעת אמר ר״נ בר יצחק איהו אמר משום אבותיו וליה לא ס״ל א״ל ר׳ ירמיה לר׳ זירא ואת לא תסברא דמאן תנא קטפא פירא ר״א הוא [ב]והתנן ר״א אומר המעמיד בשרף ערלה אסור אפילו תימא רבנן [ג]ע״כ לא פליגי רבנן עליה דר״א אלא בקטפא דגווזא אבל בקטפא דפירא מודו ליה [ג]דתנן [ד]א״ר יהושע שמעתי בפירוש שהמעמיד בשרף העלין בשרף העיקרין מותר בשרף הפגין אסור מפני שהוא פרי ואיבעית אימא [ה]כי פליגי רבנן עליה דר״א באילן העושה פירות אבל באילן שאינו עושה פירות מודו דקטפו זהו פריו דתנן [ד]ר״ש אומר אין לקטף שביעית [ה]וחכ״א יש לקטף שביעית מפני שקטפו זהו פריו מאן חכמים לאו רבנן דפליגי עליה דר״א א״ל ההוא סבא הכי א״ר יוחנן [ו]מאן חכמים ר״א דאמר קטפו זהו פריו אי ר״א מאי איריא אילן שאינו עושה פרי אפילו אילן העושה פרי קטפו זהו פריו לדבריהם דרבנן קאמר להו לדידי אפי׳ אילן העושה פירות נמי קטפו זהו פריו לדידכו אודו לי מיהת באילן שאינו עושה פירות דקטפו זהו פריו ורבנן אמרי ליה לא שנא: איזו היא בתולה כל שלא ראתה כו׳: ת״ר [ו]נשאת וראתה דם מחמת נישואין ילדה וראתה דם מחמת לידה עדיין אני קורא לה בתולה שהרי בתולה שאמרו בתולת דמים ולא בתולת בתולים איני והאמר רב כהנא [ז]תנא ג׳ בתולות הן בתולת אדם בתולת קרקע בתולת שקמה בתולת אדם כל זמן שלא נבעלה נפקא מינה לכ״ג א״נ לכתובתה מאתים בתולת קרקע כ״ז שלא נעבדה [ח]נפקא מינה לנחל איתן א״נ למקח וממכר בתולת שקמה כ״ז שלא נקצצה נפקא מינה למקח וממכר אי נמי למקצצה בשביעית כדתנן [ט][ז]אין קוצצין בתולת שקמה בשביעית מפני שהיא עבודה ואם איתא ליתני נמי הא אמר ר״נ בר יצחק כי קתני מידי דלית ליה שם לווי אבל מידי דאית ליה שם לווי לא קתני רב ששת בריה דרב אידי אמר כי קתני מידי דתלי במעשה מידי דלא תלי במעשה לא קתני רבי חנינא בריה דרב איקא אמר כי קתני מידי דלא הדר לברייתו מידי דהדר לברייתו לא קתני רבינא אמר כי קתני מידי דקפיד עליה זבינא מידי דלא קפיד עליה זבינא לא קתני ולא קפדי [י]והתניא רבי חייא אומר כשם שהשאור יפה לעיסה כך דמים יפין לאשה ותניא משום ר״מ כל אשה שדמיה מרובין בניה מרובין אלא כי קתני מידי דקפיץ עליה זבינא מידי דלא קפיץ עליה זבינא לא קתני ת״ר איזוהי בתולת קרקע כל שמעלה רשושין ואין עפרה תיחוח נמצא בה חרס בידוע שנעבדה צונמא הרי זו בתולת קרקע: מעוברת משיודע עוברה: וכמה הכרת העובר סומכוס אומר משום רבי מאיר [ח]שלשה חדשים ואע״פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר [1]ויהי כמשלש חדשים וגומר זכר לדבר קרא כתיב וראיה גדולה היא משום דאיכא דילדה לט׳ ואיכא דילדה לשבעה ת״ר [כ][ט]הרי שהיתה בחזקת מעוברת וראתה דם ואח״כ הפילה רוח או כל דבר שאינו של קיימא הרי היא בחזקתה ודיה שעתה ואע״ג שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר [2]הרינו חלנו כמו ילדנו רוח מאי זכר לדבר הרי ראיה גדולה היא כי כתיב האי קרא בזכרים כתיב ורמינהי [י]קשתה שנים ולשלישי הפילה רוח או כל דבר שאינו של קיימא הרי זו יולדת בזוב ואי אמרת לידה מעלייתא היא

קושי

והא קשיש מיניה טובא. דהא ר׳ אליעזר היה בימי ר״ג בנו של ר״ש הנהרג בהרוגי מלכות ובעל אחותו היה כדאמרי׳ בהזהב (ב״מ דף נט:) ור׳ חנינא בנו של ר״ג היה: **אור.** ליל כניסתו: **מעין שמנה עשרה.** שאומר בשבעה ברכות מעין שמונה עשרה כגון ג׳ ראשונות וג׳ אחרונות כתקנן ואומר הביננו באמצע ומסיים בשומע תפלה כדאמרינן בברכות (דף כט.) ויש בה מעין כולם: **המעמיד.** חלב בהמה לעשות גבינה: **בקטפא דגווזא.** בשרף הנוטף מן העץ דכען בעלמא הוי אבל קטף הוי שרף הפגין ומודו בהו רבנן: **לאו רבנן דפליגי עליה דר״א.** בשאר אילנות וחזינן דבקטף סבירא להו כוותיה: **בתולת דמים.** דמי נדה ולא דמי בתולים דאפילו נבעלה עדיין היא בתולת דמים: **לכהן גדול.** שמצווה (א) ליקח בתולה: **לכתובתה מאתים.** דאם נבעלה תו לא מיקרי בתולה וכתובתה מנה: **למקח וממכר.** שאם אמר לו קרקע בתולה אני מוכר לך נותן לו קרקע שלא נעבדה לפי שעושה פירות מרובין ושמנים: **שלא נקללה.** כן מנהג לקוללה כדי שירבה עוביו ויוציא ענפים הרבה במקום החתך ונקרא סדן שקמה: **למקח וממכר.** לפי שנוח לו בבתולה שילדה היא ויקללנה ומתעבה: **ליתני נמי הא.** ונימא ארבע בתולות הן: **שם לווי.** כגון בתולה דמתניתין לאו בתולה סתם מיקריא אלא בתולת דמים דסתם בתולה בנשים היינו בתולת בתולים וכן קרקע בתולה וכן שקמה בתולה לא בעי שם לווי: **דתלי במעשה.** שאינו מאבד שמו אלא ע״י מעשה אבל ראיית דם מאיליה באה ואבדה שם בתולה: **דהדר לברייתו.** כגון זקנה שמסתלקין דמיה: **דקפיד עליה זבינא.** נותן עיניו בכך כגון בתולה נוחה לינשא מבעולה וכן קרקע ושקמה אבל בתולת דמים אין אדם נותן עיניו בדמים דלא חייש אי חזיא אי לא חזיא: **דקפיץ עליה.** שנוחה בתולה ללקוחות כגון בתולת בתולים וקרקע ושקמה אבל בתולת דמים כל כמה דחזיא ניחא ליה טפי כדאמרינן: **רשושין.** אבנים דקין שקורין פרדוי״א. לשון אחר רגבי אדמה קשין שאין עפרם מתפזר: **חרס.** מכיתת חרסים: **בידוע שנעבדה.** דאי לא נעבדה חרס זה מאין בא לתוכה: **צונמא.** סלע: **דילדה לז׳.** (ב) שמא ניכר עוברה לשליש ימיה דהיינו שני חדשים ושליש קמ״ל דאזלינן בתר רוב נשים: **דיה שעתה.** לא אמרינן איגלאי מילתא למפרע דלאו הריון הוא ונטמאו טהרות דמעת לעת של ראיה: **זכר לדבר.** דהריון רוח שמיה הריון: **קשתה שני ימים.** בתוך אחד עשר ימי זוב ולשלישי נמי ראתה ואח״כ הפילה רוח בו ביום ולא שפתה מן הצער הרי לידה זו בזוב וצריכה שבעה נקיים וקרבן לזיבתה דכיון דלאו ולד הוא הויא זיבה מעליא:

קושי

והא קשיש מיניה טובא. ר״א מרבי חנינא פרש״י שר׳ חנינא היה בנו של ר״ג דיבנה וכ״נ דבפרק המפלת (לקמן דף כג.) א״ר חנינא בן גמליאל נראין דברי ר״מ בבהמה ובחיה וא״ת והא בת״כ (פ׳ אמור) גבי פנחס איש הספת שעלה גורלו להיות כ״ג כו׳ אמר ר׳ חנינא בן רבן גמליאל וכי סתת היה והלא חתנינו היה וחורש היה ואי בן ר״ג דיבנה היה היאך היה לו חתן כ״ג והלא היה אחר החורבן וי״ל דלאו חתנינו ממש קאמר אלא חתן אבותיו וכן משמע דלא אמר חתני אלא חתנינו היה:

בקטפא דפירא מודו ליה דתנן א״ר יהושע כו׳. וא״ת [א״כ] אמאי אוקי רבי פדת מתניתין כר״א כיון דרבנן מודו בקטפא דפירא ואי משום דבעי לאוקומי בכל מיני קטף אפי׳ בדגווזא מ״מ היכי קאמר ליה ר׳ זירא חזי דמשתריא קטפא לעלמא הא ודאי אמת הוא דקטפא דגווזא שרי דאף ר׳ זירא מודה דאין הלכה כר״א אלא בד׳ וליכא למימר דאתי למטעי ולמשרי אף קטפא דפירא מדלא מוקי רבי פדת מתני׳ בקטפא דפירא ודברי הכל מכלל דסבר אף בקטפא דפירא רבנן הוא דשרו הא לא אתי למטעי דהא חזינן במשנה שאוסר רבי יהושע שרף הפגים וי״ל שיטעו ויסברו שרבי יהושע שמעתי קאמר וליה לא ס״ל מדלא מוקי ר׳ פדת מתני׳ כוותיה ובקטפא דפירא ואפשר דר׳ פדת סבר דקטפא דפירא שרי ור׳ [יהושע] קאמר שמעתי וליה לא סבירא ליה: **מאן** חכמים (א״ר יוחנן) ר״א. אע״ג דתנא בלשון חכמים ניחא ליה לאוקומי כר״א ולא לימא ג׳ מחלוקות בדבר:

קושי

עין משפט
נר מצוה

סה א מיי׳ פ״ב מהל׳ תפלה הל״ז טוש״ע ח״מ סי׳ תריט עד סי׳ תרכד:

סו ב מיי׳ שם פ״ב הלכה ד יב טוש״ע או״ח סי׳ תרכד סעיף א:

סז ג ד ה מיי׳ פ״ז מהל׳ שמיטין הל״ט והל׳ כ ופט״ז מהל׳ מאכלות אסורות הל׳ כו:

סח ו מיי׳ פ״ט מהל׳ איסורי ביאה הל״ה ופ״ד מהל׳ משכב ומושב הל״א סמג לאוין קיא:

סט ז מיי׳ פ״א מהל׳ שמיטין הל׳ כא כב:

ע ח מיי׳ פ״ט מהל׳ איסורי ביאה הל״ד ופ״ד מהל׳ משכב ומושב הל״א סמג לאוין קיא טוש״ע יו״ד סי׳ קפט סעיף לג:

עא ט מיי׳ פ״ד מהל׳ משכב ומושב הל״א:

עב י מיי׳ פ״ז מהל׳ איסורי ביאה הל״א סמג לאוין קיא ועשין רמג:

תום׳ הרא״ש

והא קשיש מיניה. פרש״י ר׳ חנינא בנו של ר״ג דיבנה הוה חבירו של ר׳ אליעזר ור׳ אליעזר [בעל אחותו] דר״ג [היה] כדאיתא בפרק הזהב והך לאו ראיה דאפשר דלא דהוה קשיש הרבה אע״ג דר׳ (אליעזר) [גמליאל] היה נשוי אחות אביו אלא לקמן בהמפלת משמע שהיה בימי ר׳ מאיר או אחריו דקאמר ר׳ (מאיר) חנינא בן גמליאל נראין דברי ר׳ מאיר. ובקדושין הוא בר פלוגתיה דר׳ מאיר בתנאי כפול. ותימה דבת״כ גבי פנחס שעלה גורלו להיות כ״ג אמר ר׳ חנינא בן גמליאל והלא חתנינו היה משמע דקודם חורבן הוה. וי״ל דחתן בית אבא קאמר מדלא קתני חתני. וא״ת הא בסוף מסכת סוטה אמר רשב״ג אלף ילדים היו בבית אבא ולא נשתייר מהם אלא אני כאן ובן אחי אבא בעסיא. אני למדתי תורה ובן אחי אבא למד חכמת יונית. אלמא לא היו לו אחים והכא משמע שר׳ חנינא היה אחיו. וי״ל דבבית אבי אבא קאמר כשנהרג (ר״ג) [רשב״ג] הזקן. תדע מדקאמר בן אחי אבא וכשאמר דבר זה עדיין היה ר׳ חנינא אחיו קטן: **ומי קאי כוותיה והתניא כו׳.** הקשה הר׳ שמשון מקוצי מאי קשיא ליה השתא טפי משום דקאי ר׳ אליעזר כוותיה בלאו הכי תקשי מדידיה אדידיה. וי״ל דמדידיה אדידיה לא קשה דאיכא למימר הא דלעיל איירי במוצאי שבת ליום טוב והכא איירי במוצאי שבת לחול. אבל השתא דקאמר דר׳ אליעזר קאי כוותיה ע״כ קאי במוצאי שבת לחול דבהכי איירי ר׳ אליעזר: **מפני שצריך** לומר הבדלה בחונן הדעת. וא״ת ונכלליה מכלל דהכי נמי פריך בפרק תפלת השחר למ״ד אין מתפללין במוצאי שבת הביננו. וי״ל דהתם פריך שפיר כיון דקאמרת דכל השנה כולה מתפלל אדם הביננו במוצאי שבת נמי לא ישנה מנהגו ויכלול הבדלה בהביננו עם שאר הברכות שהוא כולל אבל הכא דסבר דכל השנה מתפלל י״ח שלימות ליכא למיפרך ונכלליה לשנות מנהגו של כל השנה: **אבל** בקיטפא דפירא מודו ליה. אמאי דקאמר ר׳ זירא לעיל חזי דמינך ומאבוך קשריתו קיטפא לעלמא קמתמה. ותימה ור׳ פדת באיזו קיטפא איירי אי בקיטפא דפירא אפי׳ ר׳ יהושע מודה דאסור ואמאי קאמר ליה קיטפא לעלמא כדתנן שרף הפגין אסור ואי בקיטפא דגוווזא אמאי קפיד ר׳ זירא ודאי קיטפא דגוווזא שרי וי״ל דר׳ פדת איירי בקיטפא דפירא וסבר דר׳ יהושע נמי סבר דקיטפא לאו פירא הוא ושרי בשביעית והא דאסר בשרף הפגין בערלה משום דכתיב וערלתם ערלתו את פריו ומרבינן את הטפל לפריו אפי׳ מידי דלא פירא כגון קליפין רמונים ואגוזים אבל שרף העלין ושרף העיקרין דלאו פירא הוא שרי דלא הוי השרף טפל לפרי. ור׳ זירא סבר דכי היכי דסבר ר׳ יהושע גבי

מסורת הש״ס

א) יומא פז: פסחים ג., ב) ע״ז לה: [ערלה פ״א מ״ז], ג) ע״ז שם ערלה פ״א מ״ז, ד) שביעית פ״ז מ״ו [ושם איתא ר״ש אומר אין לקטף שביעית מפני שאינו פרי], ה) [אין זה במשנה אלא מדברי ת״ק התם משמע הכי], ו) [עירובין פג. וש״נ], ז) [תוספתא שביעית פ״ג ה״ח ע״ש], ח) [פסחים נג.], ט) שביעית פ״ד מ״ה ב״ב פ:, י) כתובות י: [לקמן סד:], כ) [תוספתא פ״א ה״ד],

תורה אור השלם

1. וַיְהִי כְּמִשְׁלֹשׁ חֳדָשִׁים וַיֻּגַּד לִיהוּדָה לֵאמֹר זָנְתָה תָּמָר כַּלָּתֶךָ וְגַם הִנֵּה הָרָה לִזְנוּנִים וַיֹּאמֶר יְהוּדָה הוֹצִיאוּהָ וְתִשָּׂרֵף: בראשית לח כד

2. הָרִינוּ חַלְנוּ כְּמוֹ יָלַדְנוּ רוּחַ יְשׁוּעֹת בַּל נַעֲשֶׂה אֶרֶץ וּבַל יִפְּלוּ יֹשְׁבֵי תֵבֵל: ישעיהו כו יח

הגהות הב״ח

(א) רש״י ד״ה לכהן גדול שמצווה לישא בתולה: (ב) ד״ה דילדה לשבעה ושמא:

גליון הש״ס

גמ׳ ואח״כ הפילה רוח. ע׳ לקמן ט ע״ב רש״י ד״ה הרי היא ככל הנשים וכו׳. וכ״ת תגלי מילתא למפרע וכו׳ וצ״ע: רש״י ד״ה דילדה לשבעה וכו׳ דאזלינן בתר רוב נשים. עיין סנהדרין סט ע״א:

לעזי רש״י

פרדוי״א [פידרוי״א]. אבנים קטנות.

מוסף רש״י

אור יוה״כ. ליל יום הכפורים (יומא פז:). **בקטפא דגוווזא.** בשרף היוצא מן העץ (ע״ז לה:). **בקטפא דפירי.** בשרף הפירי עצמו (שם). **לנחל איתן.** לעגלה ערופה (פסחים נג.). **דמים יפין לאשה.** למהר לה הריון (כתובות י:).

תום׳ הרא״ש (המשך)

ערלה קיטפא דפירא פירא הוא ה״נ גבי שביעית קיטפא פירא הוא ואסור ומשום הכי קפיד ולשינויא אחרינא איירי ר׳ פדת בקיטפא דגוווזא באילן שאינו עושה פירות והיה סובר כההוא סבא דסבירא דר׳ אליעזר אוסר וחכמין מתירין וקא שרי לעיל. ור׳ זירא הקפיד כי הוא סובר דרבנן מודו באילן שאינו עושה פירות דקיטפו זהו פריו: **נפקא** מינה לכ״ג. משמע דלא אסירא ליה אלא א״כ בעולת אדם. תימה הרי בוגרת ומוכת עץ דאמרינן פרק הבא על יבמתו לא ישא ומדאורייתא כדמוכח התם. וי״ל דבדיעבד אם נשא נשוי כדאיתא התם אבל בעולת אדם אם נשא יוצא א״נ ה״ק נפקא מינה לכ״ג אם היא בעולת איש ועדיין היא בתולה כגון שבעל בהטייה אפי׳ הכי אסורה כדאיתא פ׳ אין דורשין ועדיין היא בתולה גבי בתולה שעיברה. וא״ת אמאי לא קאמר נפקא מינה לענין אונס ומפתה. וי״ל דהתם אימעטא בוגרת אע״פ שהיא בתולת אדם: **מידי** דקפיץ עליה זבינא. תי׳ הרי בתולת השקמה דסדן השקמה עדיף כדתנן בהמוכר את הבית המוכר את השדה מכר בתולת השקמה אבל לא בתולת סדן השקמה ושמא התם לפי שיש לו שם לווי ולא משום דעדיף. ומי׳ לעיל משמע דעדיף דקאמר אין קוצצין בשביעית מפני שהוא עבודה אלמא שהוא מיתקן ומשביח מן הקציצה כמו זימור בכרמים. וי״ל דהאי דעדיף היינו משום דגדול ועב מבתולת השקמה והלוקח מחברו אילן של שקמה גדול ניחא ליה טפי שתהא בתולה משיקצוץ הענפים ואחר כך ישביח ואם היה סדן אם יקצוץ אין גזען מחליף: